참 고 서 면

사　　건　2025드단22521 이혼 등
원　　고　최 남 희
피　　고　김 경 랑

위 사건에 관하여 원고의 소송대리인은 다음과 같이 참고서면을 제출합니다.

다　음

1. 본 서면의 요지

원고는 본 서면을 통해 원고의 주장을 요약하고자 합니다.

2. 원고의 이혼 청구에 관하여

가. 재판상 이혼 사유(민법 제840조 제6호) 및 혼인 파탄의 경위

원고는 2016년경 동호회 활동을 하다가 피고를 알게 되어, 2019년경부터 교제를 시작하였습니다. 원고와 피고는 같은 직종에서 일을 했고 가정환경도 비슷하였기에, 서로를 이해할 수 있을 것이라는 기대하에 2020. 1.경부터 함께 생활하기 시작하였으며 2020. 2. 14.경 혼인신고를 하게 되었습니다.

그러나 원고와 피고는 혼인초기부터 계속해서 갈등을 겪게 되었고, 피고는 당사자들의 의견이 대립할 때마다 원고의 의견을 전부 묵살하거나 비판하며 피고의 의견만을 관철시키려 하였습니다.

원고는 서로 다른 환경에서 자라온 남녀가 혼인생활을 시작하는 과정에서 다소간 갈등이 발생할 수 밖에 없는 점을 고려하여 피고를 이해하려 노력하였고, 피고와의 관계 개선을 위해 계속해서 대화를 시도했었습니다.

그러나 피고는 원고와의 갈등이 있을 때면 본인의 의견만을 일방적으로 전달한 채, 원고의 카카오톡 등을 모두 차단하였으며, 원고의 성장과정을 잘 알고 있음에도 불구하고 지속적으로 원고에게 '아스퍼거증후군, 성인ADHD' 등의 발언을 하며 원고에게 마음의 상처를 입혔습니다(기제출 갑 제10호증 정신과 진료기록부, 갑 제11호증 진단서, 갑 제12호증 의무기록 사본발행증명서, 갑 제16호증 원고의 진술서).

위와 같은 생활이 수년간 반복되자, 원고는 자신의 마음을 이해하려는 시도조차 하지 않은 채 원고를 이상한 사람으로 취급하는 피고의 행동에 점차 지쳐가게 되었습니다. 부부사이의 대화는 점차 없어졌으며, 원고가 2025. 1.경 마지막으로 피고에게 부부상담을 제안하였으나, 피고는 원고의 부부상담 제안마저 거절하였습니다.

결국 원고와 피고의 혼인생활은 사실상 그 형식만 남게 되었고, 원고와 피고는 2025. 4.초경의 다툼을 전후하여 그 무렵부터 현재까지 약 1년 7개월 이상 별거하며 생활하고 있으며 원고와 피고의 혼인관계는 혼인의 본질에 상응하는 부부공동생활관계가 회복될 수 없을 정도로 이미 파탄되었습니다.

(목차 변경을 위한 여백)

나. 혼인관계 파탄 여부

피고는 이 사건 소송에서 원고와의 이혼을 원하지 않는다는 입장을 밝히고는 있으나, 입장 표현만 하였을 뿐 원고와의 관계를 실질적으로 회복하기 위한 노력은 하지 않았습니다.

예컨대 ① 피고는 2025. 8. 28.자 답변서에서 원고와의 이혼을 원치 않는다는 의사를 피력한 이후 2026. 7. 2.경까지 어떠한 서면도 제출하지 아니하였고, ② 2026. 7. 2.자 준비서면에서 이혼을 원하지 않는다는 취지만 간략히 표현한 후 예비적 차원에서 재산분할명세표를 제출하였으며, ③ 2026. 8. 21.자 준비서면에서는 예비적 차원이라는 취지로 재산분할명세표만 제출하고, ④ 2026. 9. 28.자 준비서면에서는 본문에 [을 제3호증 원고와 피고 간 카카오톡 대화 사진(소제기 시점)], [을 제4호증 피고가 원고에게 보낸 메일 사진들]을 인용하였을 뿐, 이를 서증으로 제출하지 않아, ⑤ 전자소송 기록뷰어상 피고가 제출한 증거는 오로지 재산분할과 관련된 자료들만 존재합니다.

이 사건의 전자소송 기록뷰어 중 [서증등록목 – 피고] 이미지 발췌



또한 피고는 위 기간동안 원고와의 혼인관계를 회복하기 위한 노력을 소송외적으로도 하지 않았습니다.

위와 같은 사정들에 덧붙여, ⑤ 피고는 2026. 7. 2.자 준비서면에서 피고 명의 적극재

산 순번5번 토스뱅크 외화통장(계좌번호 7000-000-78613)에 보관중이던 9,300 USD등을 누락하였으며, ⑥ 원고가 위 부분에 대한 확인을 요청하였음에도 불구하고 피고는 2026. 8. 21.자 준비서면 및 재산분할명세표에서도 위 토스뱅크 외화통장에 보관중이던 9,300 USD를 재차 누락하였는 바, 조심스럽지만 피고는 원고와 실질적으로 배우자로서의 애정과 신뢰를 회복하여 원만한 공동생활을 할 의사가 없으며, 이혼에 따른 재산분할을 방지하기 위하여 형식적으로 이혼 기각을 구하고 있는 것으로 생각됩니다.

⑦ 마지막으로, 원고와 피고는 2025. 4.초경의 다툼을 전후하여 2025. 4. 12.경부터 현재까지 약 1년 7개월이상 별거하며 생활하고 있는 바, 당사자들의 혼인관계는 혼인의 본질에 상응하는 부부공동생활관계가 회복될 수 없을 정도로 이미 파탄되었고, 그 혼인생활을 강제하는 것은 원고에게 참을 수 없는 고통이 되고 있습니다.

3. 재산분할청구에 관하여

가. 원고가 주장하는 원고의 기여도 – 60% 내지 70%

원고는 ① 혼인기간 중 형성된 재산 대부분이 원고의 기존 재산 및 근로소득에서 기인한 점, ② 원고 명의 군포 소재 아파트를 매각하여, 피고 명의 적극재산 순번 1번 아파트의 임대차보증금을 반환한 점, ③ 원고가 피고에게 급여 대부분을 지급하고, 자신의 특유재산에서 발생하는 월 임대료까지 피고에게 지급한 점, ④ 피고는 2022년경부터 경제활동을 하고 있지 않은 점, ⑤ 원고와 피고가 2020. 2.경 혼인신고를 올린 이래 약 6년 9개월이 경과하였으나, 그 중 최근 1년 7개월여는 별거 중이고, 그 이전에도 원고의 베트남 파견기간동안 따로 생활한 점 등을 고려할 때 원고는 본인 명의 서울 노원구 소재 사슴아파트를 분할대상 재산에서 제외하고, 나머지 재산에 대해 원고의 기여도가 60% 내지 70%로 인정되기를 희망합니다(원고 2026. 8. 26.자 준비서면).

분할대상 재산명세표

금융자산 : 2025. 4. 21.자 기준

소유자 등		순번	재산의 표시	원 고		피 고		비 고
				재산의 가액 (단위 : 원)	증거	재산의 가액 (단위 : 원)	증거	
원고	적극	1	서울 노원구 월계동 월계로55길 15, 301동 14층 1402호 (월계사슴3단지아파트)	0	혼인전(2010. 12. 23.)취득한 **특유재산** 원고 재산명시목록 첨부11 지적전산자료조회결과	335,000,000	을 1-1 등기부등본 및 을 1-2 KB시세	원고 미기재
		2	토스뱅크 100109296162	3,421,261	26. 1. 13. 금융거래내역회신 22면	3,421,261	금융거래내역회신 26. 1. 13. 첨부 P22	일치진술
		3	토스뱅크 외화통장 700002633466	3,094,748	26. 1. 13. 금융거래내역회신 33면	3,094,748	금융거래내역회신 26. 1. 13. 첨부 P33 AUD 환율 25. 4. 21.기준 910.22원	일치진술
		4	케이뱅크 100518887653	225,702	26. 1. 19. 금융거래내역회신 첨부 3면	225,702	금융거래내역회신 26. 1. 19. 첨부 P3	일치진술
		5	농협생명보험 301034018019179	35,256,570	26. 1. 14. 금융거래내역회신 2면	35,256,570	금융거래내역회신 26. 1. 14. P2 별거일인 2025. 4. 12. 기준	일치진술
		6	삼성생명 실속든든종신보험 ***7836	9,020,556	26. 1. 19 금융거래내역회신 1면	9,020,556	금융거래내역회신 26. 1. 19. P1 별거일인 2025. 4. 12. 기준	일치진술
		7	34소4817 투싼 차량	2,590,000	을 제2호증 갑제20호증	2,590,000	을 제2호증 갑제20호증	일치진술
		소 계		53,608,937	적극재산 순번1. 특유재산배제	388,608,837		

	소극	1	농협생명보험 301034018019179	3,810,000	26. 1. 14. 금융거래내역회신 2면	3,810,000	금융거래내역회신 26. 1. 14. P2	일치진술
		소 계		3,810,000		3,810,000		
	원고의 순재산			49,798,937		384,798,837		
피고	적극	1	수원시 영통구 봉영로1770번길21, 213동 906호 (영통포레스트 아파트)	495,000,000	갑 제21호증 등기사항전부증명서 갑 제23호증 KB부동산시세 (2026. 8.21.) 첨부자료1. kb부동산시세 (2026. 10. 9.)	350,000,000		26. 10. 14. 조회되는 26. 10. 9. 자 kb시세 495,000,000원 피고 기재 가액은 과거기준
		2	토스뱅크 1001-575-91222	1,632,410	26. 2. 20. 금융거래내역회신 101면	1,632,410	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부 P101	일치진술
		3	토스뱅크 1001-026-26433	17,941,242	26. 2. 20. 금융거래내역회신 108면	17,941,242	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부 P108	일치진술
		4	토스뱅크 1001-793-82682	1,167,054	26. 2. 20. 금융거래내역회신 140면	1,167,054	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부 P140	일치진술
		5	토스뱅크 외화통장 7000-000-78613	13,240,764	26. 2. 20. 금융거래내역회신 142,143면	13,240,764	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부 P141 2025. 4. 21. 기준 환율 1,747.82	일치진술
		6	우리은행 청약통장 1072-001-427245	4,220,000	26. 2. 24. 금융거래내역회신 첨부1. 5면	4,220,000	금융거래내역회신 26. 2. 24. 첨부1 P5	일치진술
		7	키움증권 예수금 5146-8955-10	2,889,246	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부1 76면	2,889,246	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부1 P76	일치진술
		8	키움증권 포스코퓨처엠 9주	1,119,600	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부1 76면	1,119,600	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부1 P76	일치진술

		9	키움증권 POSCO홀딩스 14주	3,514,000	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부1 76면	3,514,000	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부1 P76	일치진술
		10	키움증권 에코프로 45주	2,133,000	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부1 76면	2,133,000	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부1 P76	일치진술
		11	키움증권 에코프로비엠 28주	2,657,200	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부1 76면	2,657,200	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부1 P76	일치진술
		12	키움증권 KODEX미국달러선물인버스2X 935주	5,039,650	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부1 76면	5,039,650	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부1 P76	일치진술
		13	키움증권 KODEXWTI원유선물인버스(H) 950주	4,270,250	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부1 76면	4,270,250	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부1 P76	일치진술
		14	키움증권 신한인버스2XWTI원유선물ETN (H)	1,062,500	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부1 76면	1,062,500	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부1 P76	일치진술
		15	키움증권 KODEX레버리지 55주	808,225	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부2 1면	808,225	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부2 P1	일치진술
		16	키움증권 KODEX미국달러선물인버 스2X 620주	3,341,800	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부2 1면	3,341,800	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부2 P1	일치진술
		17	키움증권 예수금 6106-7484-10	633,078	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부2 2면	633,078	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부2 P2	일치진술
		18	키움증권 IHQ (폐) 88주	946,880	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부2 2면	946,880	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부2 P2	일치진술
		19	키움증권 POSCO홀딩스 22주	5,522,000	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부2 2면	5,522,000	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부2 P2	일치진술
		20	키움증권 유니슨 6,012주	6,913,800	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부2 2면	6,913,800	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부2 P2	일치진술
		21	키움증권 LG화학 13주	2,827,500	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부2 2면	2,827,500	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부2 P2	일치진술
		22	키움증권 디이엔티 196주	1,103,480	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부2 2면	1,103,480	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부2 P2	일치진술

		23	키움증권 에코프로 125주	5,925,000	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부2 2면	5,925,000	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부2 P2	일치진술
		24	키움증권 세원이앤씨 (폐) 1,900주	2,413,000	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부2 2면	2,413,000	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부2 P2	일치진술
		25	키움증권 이브이첨단소재 830주	1,239,190	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부2 2면	1,239,190	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부2 P2	일치진술
		26	키움증권 KODEX코스닥150레버리지 327주	2,256,300	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부2 2면	2,256,300	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부2 P2	일치진술
		27	키움증권 에코프로비엠 20주	1,898,000	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부2 2면	1,898,000	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부2 P2	일치진술
		28	키움증권 KODEX미국달러선물인버 스2X 1,150주	6,198,500	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부2 2면	6,198,500	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부2 P2	일치진술
		29	키움증권 IHQ (폐) 302주	3,249,520	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부2 4면	3,249,520	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부2 P4	일치진술
		30	키움증권 KH필룩스 (폐) 340주	2,254,200	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부2 4면	2,254,200	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부2 P4	일치진술
		31	키움증권 세원이앤씨 (폐) 2,600주	3,302,000	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부2 4면	3,302,000	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부2 P4	일치진술
		32	키움증권 KH미래물산 (폐) 111주	989,010	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부2 4면	989,010	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부2 P4	일치진술
		33	키움증권 외화 예수금 6141-5902-10	394,167	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부2 6면	394,167	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부2 P6	일치진술
		34	키움증권 신한인버스2XWTI원유선물ETN(H) 7,000주	595,000	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부2 6면	595,000	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부2 P6	일치진술
		35	키움증권 삼성인버스2XWTI원유선물ETN 9,600주	979,200	26. 2. 20. 금융거래내역회신 첨부2 6면	979,200	금융거래내역회신 26. 2. 20. 첨부2 P6	일치진술
		36	유안타증권 신한인버스2XWTI원유선물ENT(H) 3,000주	255,000	26. 2. 23. 금융거래내역회신 4면	255,000	금융거래내역회신 26. 2. 23. P4	일치진술

		37	유안타증권 삼성인버스2XWTI원유선물ETN 6,000주	612,000	26. 2. 23. 금융거래내역회신 4면	612,000	금융거래내역회신 26. 2. 23. P4	일치진술
		38	메트라이프생명보험 0002597588	19,043,112	26. 2. 24. 금융거래내역회신 3면	19,043,112	금융거래내역회신 26. 2. 24. P3	일치진술
		39	메트라이프생명보험 0003121251	115,030,780	26. 2. 24. 금융거래내역회신 3면	115,030,780	금융거래내역회신 26. 2. 24. P3	일치진술
		소 계		744,617,658		599,617,658		
	소극	1						
		소 계						
	피고의 순재산			744,617,658		599,617,658		
원고 및 피고의 순재산의 합계				794,416,595		984,416,495		

나. 원고와 피고의 각 기여도별 재산분할 금액

1) 기여도별 계산식

① 원고와 피고의 순 재산 794,416,595원 중 재산분할 비율 70%에 따른 원고의 몫 : 556,091,616원(1원 이하 버림, 794,416,595원 x 70%)

- 원고의 순재산이 49,798,937원이므로 피고가 원고에게 506,292,680원 지급

② 원고와 피고의 순 재산 794,416,595원 중 재산분할 비율 60%에 따른 원고의 몫 : 476,649,957원(1원 이하 버림, 794,416,595원 x 60%)

- 원고의 순재산이 49,798,937원이므로 피고가 원고에게 426,851,020원 지급

③ 원고와 피고의 순 재산 794,416,595원 중 재산분할 비율 50%에 따른 원고의 몫 : 397,208,297원(1원 이하 버림, 794,416,595원 x 50%)

- 원고의 순재산이 49,798,937원이므로 피고가 원고에게 347,409,361원 지급

2) 원고가 생각하는 원고의 기여도 70% 및 일부청구

원고와 피고의 혼인기간 중 형성된 재산 대부분이 원고의 기존 재산 및 근로소득에서 기인한 점, 원고가 피고에게 월 급여 대부분을 지급한 점, 원고는 자신의 특유재산에서 기인한 월 임대료까지 피고에게 지급한 점, 피고는 혼인기간동안 특별한 경제활동을 하지 않은 점 등을 고려할 때, 원고가 생각하는 원고의 기여도는 약 70%입니다(원고 2026. 7. 7. 준비서면 등).

다. 재산분할 일부 청구

원고의 기여도 70%를 반영하는 경우, 피고가 원고에게 재산분할금 506,292,680원을 지급하여야 할 것이나 원고는 위 금원 중 499,000,000원을 일부 청구하고자 합니다.

라. 기타 – 피고 명의 적극재산 순번1. 영통포레스트 아파트에 관하여

현재 피고 명의 적극재산 순번 1번, 수원시 영통구 봉영로1770번길 21, 213동 906호 영통 포레스트 아파트의 경우, ① 해당 아파트에 설정된 별도의 근저당권 등이 없고(갑 제21호증 등기사항전부증명서), ② 변론종결 이후의 사정이기는 하나, 변론종결일(2026. 10. 14.)와 가까운 2026. 10. 9.기준 약 495,000,000원이었던 kb부동산 평균 시세는 2026. 11. 6.기준 약 540,000,000원으로, 약 1달여 만에 40,000,000원이 상승하였습니다[참고자료1. 영통포레스트 아파트 시세 (2026. 11. 6.)].

현재 수원 영통 등 경기 남부에 소재한 부동산이 소위 반도체 머니로 인하여 급상승중인 점[참고자료2. 경기남부 및 수원 아파트 시세 관련 기사], 이 사건 영통 포레스트 아파트의 경우 영통 소재 아파트 중 경부선 고속도로 신갈IC 및 용인-서울고속도로 흥

덕IC와 가장 인접해 있으며, 용인 경전철 노선의 영통입구역 신설 예산타당성을 검토 중인 점 등을 고려할 때, 향후 피고 명의의 이 사건 영통 포레스트아파트의 가치는 더욱 증가할 것으로 보이는 반면, 이로 인한 경제적 이익은 피고에게 귀속된다는 점을 조금이나마 참작하여 주시기를 바랍니다.

4. 결 어

당사자들의 혼인 관계가 이미 실질적으로 파탄된 점, 혼인 관계가 회복될 가능성이 없는 점, 현 상태가 지속되는 것은 당사자 모두에 대해 불행이 되며, 추후 불필요한 소송절차를 반복하게 될 뿐이라는 점 등을 고려하시어 원고의 이혼 청구를 인용하여 주시고, 원고의 실질적인 기여도에 맞는 재산분할을 명하여 주시기를 부탁드립니다.

첨 부 자 료

1. 참고자료1. 영통포레스트 아파트 시세(2026. 11. 6.)

2026. 11.

원고의 소송대리인

법무법인 재현

담당변호사 주요한

수원가정법원 가사 제4단독 귀중

매매 16 | 전세 1 | 월세 0 | 동별매물

영통포레스트

아파트 952세대 97.12 (30년차)

공급 81.36~82.82m² 전용률

투기과열지구 용적률 219% 건폐율 20%

수원시 영통구 봉영로1770번길 21

무섭게 오르네요 정말



시세 | 실거래가 | 타입 | 예산 | 금융상담 | 기본정보

매매 | 전/월세

81Am²/59.95m² ∨

시세

평

매매 81Am²

KB 시세 일반가
5억 4,000만
'26.11.06

상위평균가 5억 7,500만
하위평균가 4억 7,000만

최근 실거래가
5억 9,000만
'26.10.31/15층

매물평균가 5억 8,100만

전세 81Am²

KB 시세 일반가
3억 4,500만
'26.11.06

상위평균가 3억 6,500만
하위평균가 3억 1,500만

최근 실거래가
3억 5,000만
'26.10.09/4층

매물평균가 3억 9,500만

경기 남부 아파트값 질주 속… 시니어주택·지분적립형 등 신규 분양

정호준 기자

입력 : 2026.11.06 14:34

구글 검색 선호 추가↗ ? 본문듣기 • 2:59 | 요약 | 가A

1년새 분당 24.7%·수지 20.5%·영통 17.8%↑
경기 남부 생활권 주거 수요 꾸준히 확대 흐름



부동산 | 부동산360

[속보] 서울 아파트 90주 연속 상승…'삼성맨' 효과로 수원 영통 전국 1위 [부동산360]

입력 2026-10-29 14:00:00

헤럴드경제 검색 선호 매체 추가 영문번역 가



홍승희 기자

구독 +

서울 매매 0.09%↑…전주보다 상승 폭 축소
강남 -0.38%·서초 -0.35%…성북은 0.39%↑
영통·군포 0.58%↑…서울 전셋값도 오름폭 확대

